

Informes del sindico

Articulos 33 en adelante

Artículo 33

- ARTICULO 33.- Facultades de información. El síndico debe realizar todas las compulsas necesarias en los libros y documentos del concursado y, en cuanto corresponda, en los del acreedor. Puede, asimismo, valerse de todos los elementos de juicio que estime útiles y, en caso de negativa a suministrarlos, solicitar del juez de la causa las medidas pertinentes.
- Debe conservar el legajo por acreedor presentado por el concursado, incorporando la solicitud de verificación y documentación acompañada por el acreedor, y formar y conservar los legajos correspondientes a los acreedores no denunciados que soliciten la verificación de sus créditos. En dichos legajos el síndico deberá dejar constancia de las medidas realizadas.

Artículo 33

- Acreedores
 - Concurrencia Forzosa
 - Se busca simplificar cargas a los acreedores
 - Procedimiento no controversial
- Se Salvaguardan garantías del debido proceso – observaciones – recurso
 - No reconocimiento del deudor como contraparte
 - Simplificación cargas para presentación – patrocinio, indicar causa
- Deberes y facultades del síndico
 - Compulsar libros y documentación
 - Aplicar Medidas necesarias para valerse de elementos
 - Solicitar al juez medidas

Las amplias facultades que la ley le otorga al síndico, proporcionales a su responsabilidad en este proceso, guardan relación con lo establecido en el art. 275 de la LCQ que refiere de modo general

Facultades del síndico

- ARTICULO 275.- Deberes y facultades del síndico. Compete al síndico efectuar las peticiones necesarias para la rápida tramitación de la causa, la averiguación de la situación patrimonial del concursado, los hechos que puedan haber incidido en ella y la determinación de sus responsables. A tal fin tiene, entre otras, las siguientes facultades:
- 1) Librar toda cédula y oficios ordenados, excepto los que se dirijan al presidente de la Nación, gobernadores, ministros y secretarios de Estado, funcionarios de análoga jerarquía y magistrados judiciales;
- 2) Solicitar directamente informes a entidades públicas y privadas.
- En caso que el requerido entienda improcedente la solicitud, debe pedir al juez se la deje sin efecto, dentro del quinto día de recibida;
- 3) Requerir del concursado o terceros las explicaciones que estime pertinentes. En caso de negativa o resistencia de los interpelados, puede solicitar al juez la aplicación de los Artículos 17, 103 y 274, inciso 1;
- 4) Examinar, sin necesidad de autorización judicial alguna, los expedientes judiciales o extrajudiciales donde se ventile una cuestión patrimonial del concursado o vinculada directamente con ella;
- 5) Expedir certificados de prestación servicios de los dependientes, destinados a la presentación ante los organismos de seguridad social, según constancias de la contabilidad;
- 6) En general, solicitar todas las medidas dispuestas por esta ley y otras que sean procedentes a los fines indicados.
- 7) Durante el período de verificación de créditos y hasta la presentación del informe individual, debe tener oficina abierta al público en los horarios que determine la reglamentación que al efecto dictará la Cámara de Apelaciones respectiva.
- 8) El síndico debe dar recibo con fecha y hora bajo su firma o de la persona autorizada expresamente en el expediente, de todo escrito que le sea presentado en su oficina durante el período de verificación de créditos y hasta la presentación del informe individual, el que se extenderá en una copia del mismo escrito.
- El síndico es parte en el proceso principal, en todos sus incidentes y en los demás juicios de carácter patrimonial en los que sea parte el concursado, salvo los que deriven de relaciones de familia en la medida dispuesta por esta ley.

Legajo

- a) La documental aportada por el deudor al peticionar el concurso preventivo y presentar el legajo individual de cada acreedor.
- b) El pedido de verificación del acreedor, con todas sus copias documentales.
- c) Las observaciones que puedan haberse presentado con respecto a la insinuación por el deudor o por otro u otros acreedores.
- d) Los requerimientos o pedidos de aclaraciones formulados por la sindicatura a acreedores al deudor o a terceros con relación a la petición o a aspectos determinados de ella.
- e) Las respuestas que se hayan obtenido a tales requerimientos.
- f) Los elementos obtenidos por la sindicatura mediante su labor indagatoria.
- g) Las planillas, cálculos, compulsas, conciliaciones, liquidaciones y demás anotaciones demostrativas de las labores indagatoria y de otro tipo realizadas y de los resultados obtenidos.

Jurisprudencia

- *"El sistema concursal prevé que el sindico provea al tribunal una opinión continente de información adecuada a la realidad material, para lo cual éste requerirá tener a su disposición documentacion que la concursada debe exhibir, la cual en parte se halla en poder de un tercero, apreciándose oneroso que deba requerirse la exhibición de tales documentos a un tercero -en los términos de los arts. 33 y 275, LCQ- en cada oportunidad, cuando podría simplificarse el trámite si se encontrara en poder de su titular" (CNCom, Sala A, 17/4/07, "Aguas Argentinas SA s/concurso preventivo slincidente de apelación").*

Artículo 34

- Período de observación de créditos. Durante los DIEZ (10) días siguientes al vencimiento del plazo para solicitar la verificación, el deudor y los acreedores que lo hubieren hecho podrán concurrir al domicilio del síndico, a efectos de revisar los legajos y formular por escrito las impugnaciones y observaciones respecto de las solicitudes formuladas. Dichas impugnaciones deberán ser acompañadas de DOS (2) copias y se agregarán al legajo correspondiente, entregando el síndico al interesado constancia que acredite la recepción, indicando día y hora de la presentación.
- Dentro de las CUARENTAY OCHO (48) horas de vencido el plazo previsto en el párrafo anterior, el síndico presentará al juzgado un juego de copias de las impugnaciones recibidas para su incorporación al legajo previsto en el artículo 279.
- Los trabajadores de la concursada que no tuvieren el carácter de acreedores tendrán derecho a revisar los legajos y ser informados por el síndico acerca de los créditos insinuados.

Artículo 34

- regula la oportunidad y el modo en que se realizará el control por los acreedores y el deudor, respecto de las otras pretensiones verificadorias.
- Existirá
 - un control de los pedidos de verificación **obligatorio**, que debe realizar el síndico
 - un control **optativo y voluntario**, que pueden formular el deudor y los acreedores que han pedido verificación

Plazo Observación

- Vencido el plazo para presentar los pedidos de verificación al sindico,
 - éste debe poner a disposición de los legitimados, en su domicilio, los legajos completos con los pedidos de verificaciones que le hubieran presentado los acreedores.
 - Los interesados revisarán los legajos de **cada acreedor** y, conforme lo estimen pertinente, podrán formularles observaciones por escrito, con dos copias.
 - El sindico deberá entregar al impugnante una constancia de la recepción de esta impugnación, con indicación del día y la hora en que le fue presentada.
 - Plazo es de 10 días, sin que medie notificación
 - Es un termino de caducidad y, como tal, si alguien quisiera presentar una observacion vencido dicho lapso de tiempo, el sindico **no** debería recibirla.
 - Juntamente con el escrito, el impugnante podrá acompañar la prueba de que dispusiere, basicamente docurnentaria
 - El escrito de impugnaciones no requerirá firma de letrado, por lo **que** es optativo del impugnante recurrir o no a patrocinio o asesoramiento letrado

Legitimados

- *DEUDOR Y ACREEDORES QUE PRESENTARON ANTE EL SINDICO PEDIDOS DE VERIFICACION TEMPESTIVAMENTE.*
 - quienes no se presentaron a verificar no estarían legitimados para formular observaciones o impugnaciones.
 - El control de legitimidad, entonces, lo realiza el síndico, con el simple procedimiento de revisar los legajos de verificación.
- los trabajadores de la concursada que no tuvieran carácter de acreedores tendrán derecho a revisar los legajos y ser informados por el sindico acerca de los créditos insinuados”
 - No son contradictores plenos, pero si participarán como una suerte de coadyuvantes en el control.

Artículo 35

- Informe individual. Vencido el plazo para la formulación de observaciones por parte del deudor y los acreedores, en el plazo de VEINTE (20) días, el síndico deberá redactar un informe sobre cada solicitud de verificación en particular, el que deberá ser presentado al juzgado.
- Se debe consignar el nombre completo de cada acreedor, su domicilio real y el constituido, monto y causa del crédito, privilegio y garantías invocados; además, debe reseñar la información obtenida, las observaciones que hubieran recibido las solicitudes, por parte del deudor y de los acreedores, y expresar respecto de cada crédito, opinión fundada sobre la procedencia de la verificación del crédito y el privilegio.
- También debe acompañar una copia, que se glosa al legajo a que se refiere el artículo 279, la cual debe quedar a disposición permanente de los interesados para su examen, y copia de los legajos.

Artículo 35

- Su contenido definirá, junto a la resolución verficatoria de creditos, el destino del concurso
- Entonces conocerá con certeza quienes tendrán derecho a "**votar**" la propuesta ofrecida.
- Debe consignar
 - **NOMBRE COMPLETO QUE IDENTIFIQUE AL ACREEDOR**
 - **DOMICILIO REAL Y CONSTITUIDO**
 - **EL MONTO DEL CREDITO**
 - discriminando claramente el capital de los intereses
 - nunca podría aconsejar un monto mayor al requerido
 - Cuando en la contabilidad del deudor figurasen pagos realizados que el acreedor no hubiera denunciado, ellos deben ser descontados por el sindico
 - En cuanto a los intereses, en primer lugar, el sindico deberá comprobar que se hayan pactado los intereses reclamados en la insinuación, que el deudor se encuentre en mora, que la tasa sea la pactada o la legal o convencionalmente aplicable y que el cálculo de los réditos **aparezca** ajustado a todo ello, no traspasando el techo concursal (art. 19, **LCQ**).
 - **PRIVILEGIO INVOCADO**
 - se presume que el acreedor que omite solicitar m privilegio ha renunciado tácitamente a él.
 - **CAUSA DEL CREDITO**
 - **OBSERVACIONES RECIBIDAS.**
 - **RESEÑA DE LA INFORMACION DEL CREDITO**
 - **PRESCRIPCION**

Jurisprudencia

- "El sindico se limita a dar su parecer sobre la procedencia o improcedencia de los pedidos de verificación, pero carece de potestad decisoria; por otra parte incita al órgano jurisdiccional, el cual debe resolver en forma expresa, aun cuando la opinión adversa del funcionario concursal no haya sido impugnada" (CNCom, Sala E, 9/12/88, "Cia. Financiera Sic SA c/Cfas. Asociadas Petroleras SA s/concurso", *LLonlhe*, AWJUR/585/1988).

Artículo 36

- Resolución judicial. Dentro de los DIEZ (10) días de presentado el informe por parte del síndico, el juez decidirá sobre la procedencia y alcances de las solicitudes formuladas por los acreedores. El crédito o privilegio no observados por el síndico, el deudor o los acreedores es declarado **verificado**, si el juez lo estima procedente.
- Cuando existan observaciones, el juez debe decidir declarando **admisible** o **inadmisible** el crédito o el privilegio.
- Estas resoluciones son definitivas a los fines del cómputo en la evaluación de mayorías y base del acuerdo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 36

- El magistrado concursal pone fin al "proceso" o etapa de verificación tempestiva de créditos,
- El juez debe decidir fundadamente sobre la **procedencia** de todas y cada una de las insinuaciones, indicando nombre del acreedor, monto y **privilegio**, sea admitiéndolas o rechazándolas



El dictamen del síndico previsto en el art. 35 no es vinculante y que el magistrado puede apartarse de él, aun sin haber mediado observaciones o impugnaciones.

Tal como prescribe la norma, el juez debe dictar sentencia en el plazo de **diez días hábiles judiciales** desde la presentación de los informes individuales.

Artículo 36

MODALIDADES DE EXCLUSION O INCLUSION

- a) *Verificados*. Son las acreencias insinuadas que no fueron impugnadas ni por el deudor, ni por ningún acreedor, que tienen dictamen favorable del sindico y el juez coincide con ello.
- b) *Admisibles*. Se trata de créditos que, o bien fueron observados o impugnados por el deudor o acreedores, ya sea que el síndico coincida o no con dicha observación, o fueron desaconsejados motu proprio por éste, pero el juez decide admitir el crédito.
- c) *Inadmisibles*. En este caso son acreencias observadas o impugnadas y, ya sea que el sindico coincida o no con dicha observación, o bien que este aconseje su incorporación o no al pasivo, el juez decide, a diferencia del caso anterior, rechazar el crédito.

Resumen

<i>Pedido verificación</i>	<i>Impug- naciones</i>	<i>Síndico aconseja verificar</i>	<i>Juez admite el crédito</i>	<i>Resultado</i>
Sí	Sí	Sí	Sí	Admisible
Sí	Sí	Sí	No	Inadmisible
Sí	Sí	No	No	Inadmisible
Sí	Sí	No	Sí	Admisible
Sí	No	Sí	Sí	Verificado
Sí	No	Sí	No	Inadmisible
Sí	No	No	No	Inadmisible
Sí	No	No	Sí	Admisible
No	Intube el resto del proceso verificadorio			

Artículo 36

- A partir de ella se encuentra fijada la "masa" que votará el acuerdo que presente el concursado.
- la verificación produce los efectos de cosa juzgada y es definitiva en cuanto a los cómputos de las mayorías para lograr el acuerdo y solo puede ser atacada por dolo.
- La admisibilidad, por su parte, permite votar el acuerdo, pero puede ser revisada por medio de la formación del incidente respectivo, revistiendo, por lo tanto, el carácter de una sentencia provisional.
- La declaración de inadmisibilidad excluye al acreedor del cómputo para el acuerdo y es también revisable por vía incidental
- El *juez*, como director del proceso, se encuentra legitimado para requerir explicaciones al síndico sobre algún punto oscuro de su informe o para que supla alguna omisión en él.

Artículo 37

- Efectos de la resolución. La resolución que declara verificado el crédito y, en su caso, el privilegio, produce los efectos de la cosa juzgada, salvo dolo.
- La que lo declara admisible o inadmisible puede ser revisada a petición del interesado, formulada dentro de los VEINTE (20) días siguientes a la fecha de la resolución prevista en el artículo 36. Vencido este plazo, sin haber sido cuestionada, queda firme y produce también los efectos de la cosa juzgada, salvo dolo.

Artículo 37

- La cosa juzgada material implica que lo resuelto por el juez deviene en inmutable e irrevisable en otro procedimiento judicial
- la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material, cede frente al dolo habido para obtenerla

RECURSO DE REVISION

- La revisión
 - por el crédito
 - por el privilegio, conjunta o indistintamente
- recurso propio excluyente previsto por la ley **de** concurso para impugnar la resolución de verificaciones de créditos
 - declarados admisibles
 - Inadmisibles



Tienen eficacia provisional y limitada, admitiran impugnación dentro de los veinte días posteriores al dictado de la resolución de verificación si no existe impugnación, habrán quedado firmes

Artículo 37

LEGITIMACION ACTIVA

Incumbe al interesado

- el concursado (o fallido),
- el acreedor no verificado o no admitido,
- o cualquier otro solicitante de verificación

JURISPRUDENCIA

- *PLENARIO RAFIKI*
- Un plenario convocado para expedirse sobre si el inicio del plazo previsto en el parrafo 2 del articulo en comentario se encuentra subordinado a la notificación de la resolución del art. 36
- Allí se dijo que el inicio de dicho plazo no se encuentra subordinado a tal notificación, cuando la resolución se dictó al décimo día de presentado el informe individual
- Si la citada resolución hubiere sido dictada con anterioridad al tiempo en que previsiblemente debió ser producida, el plazo para interponer revisión se contará desde ese previsible momento.
- El inicio del plazo previsto en el articulo se encuentra subordinado a la notificación por ministerio de la ley de la resolución del art. 36 de esa ley, cuando dicha resolución fue dictada con posterioridad al momento en que, previsiblemente, hubo de ser emitida.

Artículo 38

- Invocación de dolo. Efectos. Las acciones por dolo a que se refiere el artículo precedente tramitan por vía ordinaria ante el juzgado del concurso, y caducan a los NOVENTA (90) días de la fecha en que se dictó la resolución judicial prevista en el artículo 36. La deducción de esta acción no impide el derecho del acreedor a obtener el cumplimiento del acuerdo, sin perjuicio de las medidas precautorias que puedan dictarse.

Artículo 38

- *revocación de la cosa juzgada fraudulenta.*
- El plazo para ejercer la acción es de noventa días
- El planteo de la revisión no suspende el término de la acción por dolo.
- Es este un plazo de *caducidad*, no de *prescripción*;
- no necesita ser invocado por su beneficiario y el juez lo debe hacer valer oficiosamente, desestimando liminarmente la pretensión revocatoria por dolo tardíamente postulada.

Artículo 39

- ARTICULO 39: Oportunidad y contenido. Treinta (30) días después de presentado el informe individual de los créditos, el síndico debe presentar un informe general, el que contiene:
 - 1) El análisis de las causas del desequilibrio económico del deudor.
 - 2) La composición actualizada y detallada del activo, con la estimación de los valores probables de realización de cada rubro, incluyendo intangibles.
 - 3) La composición del pasivo, que **incluye también, como previsión, detalle de los créditos que el deudor denunciara en su presentación y que no se hubieran presentado a verificar**, así como los demás que resulten de la contabilidad o de otros elementos de juicio verosímiles.
 - 4) Enumeración de los libros de contabilidad, con dictamen sobre la regularidad, las deficiencias que se hubieran observado, y el cumplimiento de los artículos 43, 44 y 51 del Código de Comercio.
 - 5) La referencia sobre las inscripciones del deudor en los registros correspondientes y, en caso de sociedades, sobre las del contrato social y sus modificaciones, indicando el nombre y domicilio de los administradores y socios con responsabilidad ilimitada.
 - 6) La expresión de la época en que se produjo la cesación de pagos, hechos y circunstancias que fundamenten el dictamen.
 - 7) En caso de sociedades, debe informar si los socios realizaron regularmente sus aportes, y si existe responsabilidad patrimonial que se les pueda imputar por su actuación en tal carácter.
 - 8) La enumeración concreta de los actos que se consideren susceptibles de ser revocados, según lo disponen los artículos 118 y 119.
 - 9) Opinión fundada respecto del agrupamiento y clasificación que el deudor hubiere efectuado respecto de los acreedores.
 - 10) Deberá informar, si el deudor resulta pasible del trámite legal prevenido por el Capítulo III de la ley 25.156, por encontrarse comprendido en el artículo 8° de dicha norma.

Artículo 39

- Carácter fundamentalmente informativo, pues el juez podrá extraer,
- utilizarlos en la oportunidad del dictado de la resolución de categorización del art. 42
- y en la **que** fija la valuación de las cuotas sociales o acciones en el supuesto de salvataje *o cramdown*
- Para los acreedores, evidentemente, el informe general también es de suma importancia, pues les permite contar con elementos de discernimiento **para** la toma de decisiones relativas a la propuesta de acuerdo que presente el deudo